Phân loại nguyên nhân các sai sót của quỹ bảo trì

16 dấu hiệu của báo cáo đầy đủ được xếp theo nguyên nhân: thiếu năng lực, lỡ tay thật hay lỡ tay có chủ đích. Phân loại này trả lời câu hỏi thứ ba trong năm câu hỏi của cuộc kiểm tra: mức độ vi phạm. Căn cứ: sao kê ba tài khoản 15/08/2024 – 31/05/2026 và tài liệu Ban quản trị gửi ngày 28/09/2026.

Đánh giá sơ bộ của nhóm cư dân, công khai cùng bộ tài liệu. Phân loại dựa trên dữ liệu hiện có và sẽ xem lại khi Ban quản trị trả lời, cung cấp chứng từ. Các nhận định là dấu hiệu cần làm rõ, không phải cáo buộc; không thay thế kiểm toán hay kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

HIỂU ĐÚNG VẤN ĐỀ Tiền có mất không, sai ở đâu, thiệt ở đâu

Tiền không biến mất trên sao kê, nhưng quỹ bị điều hành trái quy định, sinh lời kém, và 1,69 tỷ còn phải có chứng từ mới khẳng định được là không mất.

ĐÃ KIỂM CHỨNG	CHẮC CHẮN	HIỆU QUẢ THẤP	CẦN CHỨNG TỪ
198	**3**	**0,96 tỷ**	**1,69 tỷ**
giao dịch khớp từng đồng	vi phạm rõ trên sao kê	lãi bỏ lỡ, mức cao nhất	chờ chứng từ
Trên sao kê, tiền không biến mất	**Làm trái quy định và thiếu minh bạch**	**Quỹ sinh lời kém hơn mức có thể**	**1,69 tỷ có thể thành thất thoát thật**
Hệ quả: Chưa có căn cứ hình sự	Hệ quả: Phải khắc phục, thuộc diện phạt, căn cứ bãi nhiệm	Hệ quả: Không phạt, phải giải trình	Hệ quả: Không có chứng từ thì bồi hoàn

Kết luận: chưa có bằng chứng tiền bị chiếm đoạt, nhưng chưa thể khẳng định không mất; kết luận cuối cùng phụ thuộc chứng từ của 1,69 tỷ.

Năm câu hỏi của cuộc kiểm tra: có sai phạm không, sai phạm tới đâu, mức độ, quy mô và khung xử lý

1. Có sai phạm không?	Có: 3 vi phạm đã rõ trên sao kê; 12 dấu hiệu chờ chứng minh.	**3**
2. Sai phạm tới đâu?	Làm trái Quy chế và Luật Nhà ở; chưa có bằng chứng chiếm đoạt.	**1,69 tỷ**
3. Mức độ vi phạm?	Diện xử phạt hành chính; 9/16 do thiếu năng lực, chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ là có chủ đích.	**9/16**
4. Quy mô vi phạm?	2,69 tỷ đi sai tài khoản (khoảng 2,1% quỹ); 1,69 tỷ chờ chứng từ.	**2,69 tỷ**
5. Khung xử lý?	Khắc phục, phạt 50 – 60 triệu, căn cứ bãi nhiệm; không chứng minh được thì bồi hoàn.	**50 – 60**

1 Kết quả phân loại

9
(1) Thiếu năng lực
Sai quy trình, quản lý tiền kém; không thấy ai hưởng lợi

2
(2) Lỡ tay thật
Sai giấy tờ, ghi chép; sửa được ngay

4
Chưa loại trừ (3)
986,9 tr · Thép Quang · Thành Công · Chicilon Media

1
Chưa phát sinh sai
Tái tục 127,5 tỷ, chờ hợp đồng

NHẬN ĐỊNH

- **Phần lớn sai sót thuộc nhóm thiếu năng lực: 9 trên 16 dấu hiệu là làm sai quy trình hoặc quản lý tiền kém, không thấy ai hưởng lợi.**
- 2 dấu hiệu là lỡ tay thật: sai giấy tờ, ghi chép, sửa được ngay.
- Chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ để xếp vào lỡ tay có chủ đích.
- Tuy vậy, 4 dấu hiệu chưa loại trừ được khả năng này: 986,9 triệu qua TK vận hành 118002976372, 705,8 triệu trả Thép Quang, 4 hợp đồng liên tiếp của Thành Công và hợp đồng quảng cáo ký lại với Chicilon Media.
- Ba khoản chi trong nhóm này cộng lại khoảng 2,55 tỷ; để kết luận cần sao kê TK vận hành, danh mục thiết bị của Thép Quang, báo giá và biên bản nghiệm thu của Thành Công.

2 Tiêu chí phân loại

Nguyên nhân	Biểu hiện trong hồ sơ	Hướng xử lý và hệ quả
(1) Thiếu năng lực	Làm theo thói quen hoặc quy định cũ; không nắm Quy chế, Luật Nhà ở 2023; thiếu người chuyên môn; hồ sơ lưu thiếu. Tiền về đúng người nhận, không ai hưởng lợi.	Sửa quy trình, thuê kế toán hoặc kiểm toán, quyết toán lại. Vi phạm đã rõ vẫn thuộc diện phạt Ban quản trị (Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP); Hội nghị cân nhắc bãi nhiệm nếu không khắc phục.
(2) Lỡ tay thật	Sai một lần, sai kỹ thuật: nhầm tài khoản, tính trùng, ghi sai ngày, sai tỷ lệ. Chứng từ gốc đúng; sửa ngay khi được hỏi.	Điều chỉnh sổ sách, hoàn phần chênh nếu có, rút kinh nghiệm bằng văn bản; thường không tới mức phạt hay bãi nhiệm.
(3) Lỡ tay có chủ đích	Cùng kiểu sai lặp lại; tiền đi qua tài khoản trung gian; hợp đồng chia nhỏ, trả trước toàn bộ; giá cao hơn thị trường; né tránh chứng từ.	Bồi hoàn, bồi thường (Điều 10.1 Quy chế thu chi); kiểm toán đột xuất; Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm (khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD); có chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.

NGUYÊN TẮC

- **Mặc định là (1) hoặc (2) cho tới khi có bằng chứng ngược lại.**
- Chỉ xếp vào (3) khi có ít nhất hai trong ba dấu hiệu rõ: cùng kiểu sai lặp lại; có bên hưởng lợi hoặc giá bất thường; chứng từ né tránh hoặc mâu thuẫn sau khi đã được yêu cầu.
- Dù nguyên nhân nào, khoản chi không đủ chứng từ vẫn phải làm rõ và hoàn lại quỹ, vi phạm đã rõ vẫn phải khắc phục và thuộc diện xử phạt; nguyên nhân chỉ quyết định cách xử lý trách nhiệm cá nhân.
- Kết luận vi phạm pháp luật thuộc về cơ quan có thẩm quyền; nhóm cư dân chỉ nêu dấu hiệu và yêu cầu giải trình.

3 Phân loại 16 dấu hiệu

Cột Tin cậy là mức chắc chắn của việc xếp nhóm với dữ liệu hiện có. Cột Đổi phân loại khi nêu điều kiện để chuyển dấu hiệu sang nhóm khác.

(1) Thiếu năng lực 9 dấu hiệu

Mã	Dấu hiệu và vì sao xếp vào nhóm này	Đổi phân loại khi	Tin cậy
F02 Đỏ	**Tiền khu vực chung 1,71 tỷ không vào quỹ** Nhiều khả năng làm theo cách hiểu cũ, chưa cập nhật khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023. Việc chuyển 260,9 triệu ra khỏi quỹ với lý do trả nhầm là thao tác chủ động, nên không phải lỡ tay.	Không có nghị quyết, không công khai thu chi của TK 117002997784, hoặc vẫn giữ tiền ngoài quỹ sau khi được chỉ ra quy định.	Trung bình
F04 Cam	**Tiền gửi chưa có xác nhận tại ngày gần nhất** Thiếu chủ động công khai. Ban quản trị đã đưa giấy xác nhận 120 tỷ của VietinBank và Agribank tại ngày 20/05/2025, khớp sao kê; còn thiếu xác nhận tại ngày gần nhất.	Không cung cấp được hợp đồng và xác nhận 127,5 tỷ sau tái tục, hoặc số xác nhận khác thông báo.	Cao
F05 Cam	**Hợp đồng cấp nước với HNB khoảng 1,25 tỷ, tạm ứng 50%** Hạng mục chính đáng. Điểm sai nằm ở quy trình: hợp đồng gấp 25 lần mức Ban quản trị được tự quyết nhưng chưa thấy văn bản cho phép, và tạm ứng một nửa trước khi thi công.	Không có báo giá cạnh tranh, giá cao hơn thị trường, hoặc trả tiếp phần còn lại khi chưa nghiệm thu.	Trung bình
F06 Cam	**Schindler 806,9 triệu, 14 hợp đồng sửa chữa trong 7 tháng** Tiền trả thẳng cho Schindler nên rủi ro gian lận thấp. Sửa chữa dày, trả trễ 5 – 6 tháng và hợp đồng 477,1 triệu chưa thấy văn bản cho phép là yếu kém quản lý.	Hợp đồng bị chia nhỏ để dưới trần 500 triệu mỗi năm (Điều 9.2), hoặc phí bảo trì bị trả trùng.	Trung bình
F10 Vàng	**15 tỷ gửi VietinBank kỳ hạn 3 tháng, tiền nhàn rỗi, lãi bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ** Lãi suất đúng biểu niêm yết. Thiệt hại đến từ thiếu kế hoạch dòng tiền kéo dài 21 tháng; không có dấu hiệu ai hưởng lợi.	Có lợi ích riêng gắn với việc chọn ngân hàng hoặc kỳ hạn.	Cao
F11 Vàng	**Mở tài khoản quỹ thứ hai tại Agribank** Sai thủ tục: Quy chế chỉ cho một tài khoản quỹ, tối thiểu 3 đồng chủ tài khoản. Tài khoản chỉ nhận 60 tỷ, mở tiền gửi và chuyển lãi về tài khoản chính, không có lệnh chi bất thường.	Phát hiện giao dịch rút tiền không qua đồng ký.	Trung bình
F12 Vàng	**Chưa thấy kiểm toán năm 2025, công khai chưa đầy đủ** Thiếu sót thủ tục, không làm mất tiền.	Từ chối kiểm toán hoặc không công khai sau khi được đề nghị.	Trung bình
F14 Cam	**Phí bảo trì Schindler định kỳ vắng trên tài khoản quỹ từ 21/01/2025** Nhiều khả năng phí được trả từ tài khoản vận hành rồi hoàn ứng, vì lệnh hoàn ứng 23/12/2025 ghi cả bảo trì thang máy. Đây là sai cách đi tiền.	Phí bị trả hai nơi, hoặc Schindler xác nhận đang bị nợ trong khi quỹ đã hoàn ứng.	Thấp
F15 Vàng	**Lệnh chi HNB và Thành Công từ hai tài khoản lập cách nhau hai phút** Cho thấy một người thao tác cả hai tài khoản; khâu lập lệnh và duyệt lệnh chưa tách bạch.	Một người vừa lập vừa duyệt lệnh chi tiền quỹ, bỏ qua quy định 3 chữ ký.	Trung bình

(2) Lỗ tay thật 2 dấu hiệu

Mã	Dấu hiệu và vì sao xếp vào nhóm này	Đổi phân loại khi	Tin cậy
F08 Cam	**Hợp đồng giữ xe Khởi Sáng Việt trả vượt 67,1 triệu** Có hai cách giải thích vô hại: ghi nhầm tỷ lệ tạm ứng (thực tế khoảng 32,5%) hoặc có phụ lục phát sinh. Hợp đồng còn ghi hai ngày ký khác nhau, cho thấy giấy tờ làm ẩu.	Không có phụ lục, hoặc phụ lục lập sau khi đã thanh toán; khi đó là trả vượt không có căn cứ.	Thấp
F13 Vàng	**Các chi tiết nhỏ trên chứng từ** Từng điểm là sai sót giấy tờ. Riêng ký hiệu BQT TQ trên hợp đồng của Thành Công (221025) và Thép Quang (080426) cần giải thích, vì liên quan hai khoản ở nhóm chưa loại trừ (3).	Ký hiệu chung cho thấy cùng một đầu mối lập hợp đồng cho cả Thành Công và Thép Quang.	Trung bình

Chưa loại trừ (3) lỗ tay có chủ đích 4 dấu hiệu, cần chứng từ để kết luận

Mã	Dấu hiệu và vì sao xếp vào nhóm này	Đổi phân loại khi	Tin cậy
F01 Đỏ	**986,9 triệu hoàn ứng qua TK vận hành 118002976372** Cách đi tiền sai có thể chỉ vì thuận tiện. Nhưng việc lặp lại 6 lần trong 5 tháng khi quỹ luôn còn ít nhất 4,22 tỷ, bảng chi phí chỉ giải thích 863,8 triệu, và chưa có sao kê tài khoản nhận tiền.	Sao kê tài khoản vận hành và chứng từ 6 khoản khớp số tiền, trả cho nhà thầu trước ngày hoàn ứng: chuyển về (1).	Thấp
F03 Đỏ	**705,8 triệu trả Thép Quang một lần** Khoản chi đơn lẻ lớn nhất, gấp 14 lần mức Ban quản trị được tự quyết, trả trước 100%. Chưa thấy văn bản cho phép, danh mục hàng hóa và mã số thuế của Thép Quang.	Có văn bản cho phép, danh mục, hóa đơn, thiết bị kiểm đếm được, đơn giá sát thị trường: chuyển về (1).	Thấp
F07 Cam	**Thành Công nhận 856,8 triệu qua 4 hợp đồng** 4 hợp đồng trong 7 tháng, chiếm 61% tiền sửa chữa chi từ TK 117002997784; hai hợp đồng trả trọn trước nghiệm thu, có hợp đồng 350,7 triệu trả sau 3 ngày; có thể là chia nhỏ để tránh chọn thầu.	Có văn bản cho phép, 3 báo giá, nghiệm thu từng hợp đồng, giá sát thị trường, Thành Công không có quan hệ với người duyệt: chuyển về (1).	Thấp
F09 Cam	**Tiền thuê quảng cáo Chicilon Media giảm 17,5% sau khi ký lại** Thu giảm khoảng 182,2 triệu mỗi năm sau khi ký lại với Chicilon Media; chưa rõ có chào giá cạnh tranh và phạm vi quảng cáo có thay đổi không.	Phạm vi thu hẹp hoặc cách tính thuế khác, có văn bản chứng minh: chuyển về (1) hoặc (2).	Thấp

Chưa phát sinh sai 1 dấu hiệu

Mã	Dấu hiệu và vì sao xếp vào nhóm này	Đổi phân loại khi	Tin cậy
F16 Vàng	**Đợt tái tục tiền gửi tháng 8/2026** Thông báo 15/09/2026 cho biết tái tục 127,5 tỷ với lãi 8% một năm; nếu đúng như vậy, đây là cải thiện so với trước.	Hợp đồng thực tế khác thông báo, hoặc khoảng 5,17 tỷ tiền lãi đáo hạn không về đủ tài khoản.	Chờ hợp đồng

4 Bảng kiểm ba dấu hiệu của lỡ tay có chủ đích

Mã	Khoản	Lặp lại cùng kiểu	Hưởng lợi, giá bất thường	Chứng từ né tránh, mâu thuẫn	Số dấu hiệu rõ	Chứng từ quyết định
F01	986,9 triệu	**Có**: 6 lần trong 5 tháng	**Chưa biết**: chưa thấy người nhận cuối	**Một phần**: bảng chi phí lệch 123,1 triệu	**1/3**	Sao kê TK 118002976372, chứng từ 6 khoản
F03	705,8 triệu	**Không**: một lần	**Chưa biết**: chưa có đơn giá	**Một phần**: mô tả chung chung, trả trước 100%	**0/3**	Danh mục, hóa đơn, kiểm đếm thực tế, mã số thuế Thép Quang
F07	856,8 triệu	**Có**: 4 hợp đồng liên tiếp	**Chưa biết**: chưa có báo giá	**Chưa biết**: chưa có nghiệm thu	**1/3**	3 báo giá, nghiệm thu, quan hệ của Thành Công
F09	-182,2 triệu/năm	**Không**: một hợp đồng	**Một phần**: thu giảm 17,5%	**Chưa biết**: chưa có hợp đồng	**0/3**	Hai hợp đồng Chicilon Media, phạm vi, chào giá cạnh tranh

Cần ít nhất 2/3 dấu hiệu rõ mới xếp vào (3). Hiện chưa khoản nào đạt; F01 và F07 mới có một dấu hiệu rõ là lặp lại cùng kiểu.

5 Hai điểm phát sinh thêm ngoài 16 dấu hiệu

Điểm	Phân loại	Vì sao	Tin cậy
Báo cáo 01-2025/BC-BQTSSR tính phí ngân hàng 247.500 đồng hai lần	(2) Lỡ tay thật	Chứng từ gốc đúng, cái sai chỉ ở khâu tổng hợp số liệu.	Cao
Sao kê in ngày 04/09/2026 nhưng chỉ tới 31/05/2026	(2) nếu bổ sung ngay	Ba tháng còn thiếu có đợt đáo hạn khoảng 110 tỷ, khoảng 5,17 tỷ tiền lãi và đợt tái tục 127,5 tỷ; từ chối hoặc trì hoãn cung cấp là dấu hiệu né tránh.	Chờ trả lời

CÁCH DÙNG

- **Công văn chỉ nêu dữ kiện, quy định và hồ sơ đề nghị cung cấp; phân loại này là đánh giá sơ bộ, công khai cùng bộ tài liệu để Ban quản trị và cư dân cùng đối chiếu.**
- Khi trích dẫn, luôn kèm điều kiện đổi nhóm; không tách riêng nhãn "chưa loại trừ (3)" ra khỏi ngữ cảnh.
- Với nhóm (1): đề nghị sửa quy trình, tách người lập và người duyệt lệnh, thuê kế toán hoặc kiểm toán hằng năm.
- Với 4 dấu hiệu chưa loại trừ (3): đòi đủ chứng từ trước khi chấp thuận bất kỳ khoản chi mới nào.
- Xác minh bằng file Hỏi dần: mỗi vấn đề có ba vòng câu hỏi, cách đọc câu trả lời và mục tương ứng trong công văn; kết quả từng vòng dùng để sửa nhóm trong file này.
- Xem lại toàn bộ phân loại khi hết hạn 15 ngày trả lời công văn.

6 Hệ quả pháp lý của từng dấu hiệu

Cùng khung với báo cáo đầy đủ (mục 11.1, Phụ lục A) và dashboard. Nguyên nhân ở các mục trên chỉ quyết định cách xử lý trách nhiệm cá nhân; hệ quả dưới đây áp dụng theo tình trạng của dấu hiệu.

Mã	Tình trạng	Hệ quả	Nếu không giải trình được
F01 Đỏ	Đã rõ	Chắc chắn phải khắc phục: nộp đủ chứng từ sáu khoản chi được hoàn ứng. Thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng (khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP) và là căn cứ bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm.	**Nếu không có chứng từ:** Phần không có chứng từ hoặc không tới đúng nhà thầu phải bồi hoàn quỹ (Điều 10.1 Quy chế thu chi); có dấu hiệu chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.
F02 Đỏ	Đã rõ	Chắc chắn phải chuyển toàn bộ số dư và các khoản thu khu vực chung về tài khoản quỹ (khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023). Thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng và là căn cứ bãi nhiệm.	**Nếu không có chứng từ:** Khoản nào trong 1,40 tỷ đã chi không có hợp đồng, báo giá, nghiệm thu hợp lệ thì phải bồi hoàn quỹ.
F03 Đỏ	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Có kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý, cùng danh mục, hóa đơn, thiết bị kiểm đếm được, giá sát thị trường, mã số thuế của Thép Quang, thì chỉ còn lỗi trả trước 100%.	**Nếu không chứng minh được:** Không có văn bản cho phép là chi vượt thẩm quyền (Điều 9.2), thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng; không chứng minh được hàng hóa thì 705,8 triệu phải bồi hoàn quỹ, là căn cứ bãi nhiệm; có dấu hiệu chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.
F04 Cam	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Ngân hàng xác nhận đủ số dư tại ngày gần nhất, không cầm cố, không phong tỏa thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Thiếu so với 127,5 tỷ là vấn đề nghiêm trọng nhất: báo ngay ngân hàng và cơ quan công an; Ban quản trị chịu trách nhiệm bồi thường.
F05 Cam	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Có kế hoạch bảo trì được Hội nghị thông qua, hoặc văn bản lấy ý kiến trên 50% chủ sở hữu cho việc khẩn cấp trên 50 triệu (Điều 9.2), cùng 3 báo giá, thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Không có thì là chi vượt thẩm quyền (hợp đồng 1,25 tỷ gấp 25 lần mức tự quyết), thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng; tạm dừng 623,3 triệu còn lại; giá cao hơn thị trường thì bồi hoàn phần chênh.
F06 Cam	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Có biên bản khảo sát, nghiệm thu từng hợp đồng, và hợp đồng 477,1 triệu cùng các việc trên 50 triệu nằm trong kế hoạch hoặc có trên 50% chủ sở hữu đồng ý, thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Không có thì là chi vượt Quy chế (Điều 9.2), thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng; khoản trả trùng hoặc chưa nghiệm thu phải bồi hoàn.
F07 Cam	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Phần chi ngoài quy trình của quỹ đã rõ ở F02. Có văn bản cho phép theo Điều 9.2, 3 báo giá, nghiệm thu từng hợp đồng và Thành Công không có quan hệ với người duyệt thì coi như đã giải trình xong phần còn lại.	**Nếu không chứng minh được:** Chia nhỏ hợp đồng, không có báo giá hoặc có quan hệ với người duyệt thì phần chênh giá phải bồi hoàn và là căn cứ bãi nhiệm.
F08 Cam	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Có văn bản cho phép theo Điều 9.2, phụ lục phát sinh ký trước khi thanh toán và biên bản quyết toán thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Không có thì 67,1 triệu là trả vượt không căn cứ, phải bồi hoàn quỹ.

Mã	Tình trạng	Hệ quả	Nếu không giải trình được
F09 Cam	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Phạm vi quảng cáo thu hẹp hoặc cách tính thuế khác, có văn bản chứng minh, thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Không giải trình được thì khoảng 182,2 triệu mỗi năm là thiệt hại của quỹ; người quyết định việc ký lại phải giải trình trước Hội nghị nhà chung cư và bồi thường nếu có lỗi.
F10 Vàng	Hiệu quả thấp	Không phải căn cứ để phạt; Ban quản trị giải trình trước Hội nghị nhà chung cư và chào lãi suất tối thiểu ba ngân hàng từ lần gửi tới.	**Nếu tiếp diễn:** Vẫn để tiền ở kỳ hạn ngắn hoặc tài khoản thanh toán sau khi đã được nhắc là căn cứ để Hội nghị đánh giá khi bầu lại Ban quản trị.
F11 Vàng	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Có biên bản công bố tài khoản tại Hội nghị nhà chung cư và đủ tối thiểu ba thành viên đồng chủ tài khoản thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Không có thì vi phạm Điều 3.1.a Quy chế thu chi; buộc công khai tài khoản và bổ sung đồng chủ tài khoản.
F12 Vàng	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Có báo cáo kiểm toán năm 2024, 2025 và các bản công khai đã niêm yết thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Không có thì vi phạm Điều 6.1.g, h và 8.8 Quy chế thu chi; không công khai thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng, không báo cáo Hội nghị về thu chi thuộc diện phạt 10 – 20 triệu đồng (Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP).
F13 Vàng	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Giải thích được ký hiệu TQ và ngày ký thực tế của hợp đồng thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Nếu một đầu mối soạn hợp đồng cho nhiều nhà thầu thì thành dấu hiệu xung đột lợi ích, cần kê khai theo mục III.11 công văn.
F14 Cam	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Có xác nhận công nợ của Schindler và chứng từ trả phí từ đúng tài khoản quỹ thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Trả từ tài khoản vận hành là dùng sai nguồn; nếu đang nợ phí, Ban quản trị chịu trách nhiệm về gián đoạn bảo trì và tiền phạt chậm trả nếu có.
F15 Vàng	Chờ chứng minh	**Nếu chứng minh được:** Có đăng ký tách người lập và người duyệt lệnh, đủ ba chữ ký theo Điều 6.3.b thì coi như đã giải trình xong.	**Nếu không chứng minh được:** Một người vừa lập vừa duyệt là vi phạm Điều 3.1.a và 6.3.b Quy chế thu chi, thuộc diện quản lý kinh phí bảo trì không đúng quy định.
F16 Vàng	Theo dõi	**Hiện tại:** Chưa phát sinh sai; nếu hợp đồng đúng như thông báo thì là cải thiện.	**Nếu sai khác:** Hợp đồng khác thông báo, hoặc tiền lãi không về đủ tài khoản quỹ, thì thành dấu hiệu mới với cùng hệ quả như nhóm chờ chứng minh.

NHẬN ĐỊNH · HỆ QUẢ PHÁP LÝ

- **Ba vi phạm đã rõ là việc đã xảy ra: chứng từ bổ sung chỉ cho biết tiền đi đâu, không xóa được việc tiền quỹ đi sai tài khoản.**
- Với nhóm này, khắc phục là bắt buộc, Ban quản trị thuộc diện bị phạt 50 – 60 triệu đồng, và đây là căn cứ để Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm.
- Với nhóm chờ chứng minh, nghĩa vụ chứng minh thuộc về Ban quản trị; khoản nào không có chứng từ hợp lệ sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì phải bồi hoàn quỹ và bị coi là vi phạm đã rõ.
- Trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra khi có chứng cứ chiếm đoạt; đến nay chưa có dữ kiện nào như vậy.
- Căn cứ bãi nhiệm đã có nhưng thủ tục cần đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ, nên dùng sau khi hết hạn 15 ngày trả lời công văn.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP ký và có hiệu lực ngày 26/08/2026, thay Nghị định 16/2022/NĐ-CP; hành vi xảy ra trước ngày này áp dụng quy định có lợi hơn cho bên vi phạm; thời hiệu xử phạt 2 năm; mức phạt nêu trên là của tổ chức (Ban quản trị). Đây là khung hệ quả theo quy định; việc xử lý cụ thể do Hội nghị nhà chung cư và cơ quan có thẩm quyền quyết định.